

제주국제자유도시개발센터 상임감사

제도상 개선요구

제 목 : 직원 인사제도 정비 부적정

관계부서 : 경영관리부

내 용

1. 업무개요

경영관리부는 「직제규정」에 따라 직원의 인사관리에 관한 사항을 담당하고 있으며, 인사관리에 관한 사항에 대하여 「인사규정」에 따라 업무를 처리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「인사규정」 제5조제3항¹⁾, 제14조제3항²⁾, 제17조³⁾, 제20조제2항⁴⁾, 제23조⁵⁾, 제38조제3항⁶⁾, 제41조⁷⁾, 제49조⁸⁾ 및 제57조⁹⁾(이하 「인사규정」 제5조제3항 등)에 따르면, 인사위원회의 구성과 인사위원회 심의대상 및 운영에 관한 세부사항, 특별채용 관련 세부사항, 승진임용에 관한 세부사항, 승진후보자명부의 작성시기와 방법 및 직원의 평정에 관하여 필요한 사항, 사내공모의 범위와 운영방법 등에 관한 사항, 포상의 종류, 시행시기, 절차 등에 관한 세부사항, 징계절차·징계양정 기타 징계에 관하여 필요한 사항, 희망퇴직에 관한 절차 등 기타 필요한 사항 및 인사기록의 작성 및 관리에 관하여 필요한 사항을 대표이사가 별도로 정하도록 하고 있다.

-
- 1) 제5조(인사위원회) ③ 위원회의 구성과 위원회 심의대상 및 운영에 관한 세부사항은 대표이사가 별도로 정한다.
 - 2) 제14조(채용) ③ 제2항의 규정에 의한 특별채용은 제한경쟁시험 등에 의할 수 있으며, 관련 세부사항은 대표이사가 따로 정한다.
 - 3) 제17조(승진임용의 원칙) 승진임용은 인사평가 및 인사위원회 평가에 의하며, 이에 관한 세부사항은 대표이사가 따로 정한다.
 - 4) 제20조(승진후보자명부의 작성) ② 승진후보자명부의 작성시기와 방법 및 직원의 평정에 관하여 필요한 사항은 대표이사가 따로 정한다.
 - 5) 제23조(보직관리의 원칙) 사내공모의 범위, 운영방법 등에 관한 사항은 대표이사가 따로 정한다.
 - 6) 제38조(포상) ③ 포상의 종류, 시행시기, 절차 등에 관한 세부사항은 대표이사가 따로 정한다.
 - 7) 제41조(징계절차 등) 징계절차·징계양정 기타 징계에 관하여 필요한 사항은 대표이사가 따로 정한다.
 - 8) 제49조(희망퇴직) ③ 희망퇴직에 관한 절차 등 기타 필요한 사항은 대표이사가 따로 정한다.
 - 9) 제57조(인사기록) ② 제1항의 규정에 의한 인사기록의 작성 및 관리에 관하여 필요한 사항은 대표이사가 따로 정한다.

그리고 같은 규정 제58조(시행세칙)는 직원의 인사관리에 관하여 「인사 규정」에서 정하지 아니한 사항과 「인사 규정」의 시행에 필요한 사항은 대표 이사가 따로 정하여 운영하는 것으로 하고 있다.

‘시행세칙’이라 함은 법령의 시행에 관한 사항을 상세히 규정한 규칙¹⁰⁾을 말하며, 일회적 방침이 아닌 규정의 형식을 취한다.

3. 감사결과 문제점

그런데 경영관리부는 「인사 규정」이 위임한 사항을 정하기 위한 「인사 규정 시행세칙」을 마련하지 않고 있다.

시행세칙의 미비로 인해 경영관리부는 인사위원회 구성과 직원 포상 관련 사항(포상의 종류, 시행시기, 포상대상)에 대하여 업무 발생 시 마다 [표]와 같이 대표이사 내부방침으로 그 기준을 정하고 업무를 처리하였다.¹¹⁾

[표] 인사위원회 구성 및 포상 기준(2018. 6. 28. ~ 2020. 2. 29.)

구 분	업무처리기준	관련문서
인사위원회 구 성	·파트너스 창립 1주년, 2019년 연말 포상대상자 선정을 위한 인사위원회 위원으로 일반직 2급 이상 직위자 4인 선임 － 위원장 : 경영관리부장 － 위 원 : 첨단관리소장, 면세점관리소장, 박물관관리소장	경영관리부-2019-512 경영관리부-2019-1474
포 상	·파트너스 창립 1주년, 2019년 연말에 대표이사 표창 시행 ·징계절차 진행 중이거나 형사사건으로 기소 중인 자와 동일 공적으로 이미 표창을 받은 자를 포상대상자에서 제외함	경영관리부-2016-462 경영관리부-2019-1391

그러나 일회성으로 이루어지는 내부방침을 통해서는 일관된 인사관리 기준을 확보하기 어려우며, 이로 인해 직원 인사관리 업무의 혼란을 초래할 우려가 있다.

특히, 직원에 대한 징계권의 행사는 「근로기준법」 제23조제1항¹²⁾에 따라 징계처분의 정당성이 인정되어야 하며, 징계양정의 적절성과 징계절차의 준수여부가 그 판단기준이 됨¹³⁾을 고려할 때, 자의적인 징계권 행사를 방

10) ‘시행세칙’ 또는 ‘시행규칙’의 국어사전상 의미(표준국어대사전)

11) 감사대상기간(2018. 6. 28.부터 2020. 2. 29. 사이) 중 포상에 관한 사항 외에 특별채용, 승진임용, 평정, 징계, 사내공모, 희망퇴직에 관한 사항 없음

12) 근로기준법 제23조(해고 등의 제한) ① 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌(懲罰)(이하 “부당해고등”이라 한다)을 하지 못한다.

13) 중앙노동위원회는 중앙2019부해321, 중앙2018부해1095, 중앙2018부해1167 판정 등에서 징계사유의 존재 여부, 징계양정의 적정성 여부, 징계절차의 적법성 여부를 기준으로 징계처분의 정당성을 판단하고 있음

지할 수 있도록 구체적인 징계양정기준과 징계절차 등을 ‘규정(시행세칙)’의 형식으로 미리 정하여야 한다.

따라서 직원의 인사관리에 관하여 「인사규정」이 특별히 위임한 사항과 「인사규정」이 정하지 아니한 사항 및 「인사규정」의 시행에 필요한 사항을 정하기 위하여 「인사규정시행세칙」을 제정하여 일관된 직원 인사관리 기준을 통해 인사관리 업무의 정당성을 확보할 수 있도록 할 필요가 있다.

【관계부서 의견】

경영관리부는 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서 「인사규정시행세칙」을 제정하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 대표이사는

「인사규정」 제5조제3항 등에서 대표이사가 정하도록 위임한 사항과 같은 규정 제58조에 따라 「인사규정」이 정하지 않은 사항 및 「인사규정」의 시행에 필요한 세부사항을 정하기 위해 「인사규정시행세칙」을 제정하시기 바랍니다. [개선]